

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2986/2533

นางกิมเปา จ้อยลีหรือจ้อยรี

โจทก์

นางมี อุ้นวัน

จำเลย

นายอาจินต์ ทรัพย์ทวีผลบุญ ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 162 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6824 ตำบลมามะตูม(หนองจอก)
อำเภอพนัสนิคม(พนัศ) จังหวัดชลบุรี ภายในเส้นสีเขียวทั้งหมดตามแผนที่พิพาท
(หมาย จ.12) เป็นของโจทก์ ให้จำเลยดำเนินการแบ่งแยกให้โจทก์และแบ่งหักเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ตามที่รังวัดไว้ตามแผนที่พิพาท หากจำเลยไม่จัดการแบ่งแยก
ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาแบ่งแยกของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 159,160)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะ
ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะ
ต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>